Universidade Presbiteriana Mackenzie

GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TI

Prof. Cleórbete Santos

Lista 1 - Revisão

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Fundamentos de Ética

Ética

A ética é o campo da filosofia que se dedica ao estudo dos valores, princípios e normas que orientam o comportamento humano, buscando distinguir o que é "bom", "correto" ou "justo".

Enquanto a moral se refere aos hábitos e costumes de um grupo específico, a ética é a reflexão crítica e racional sobre esses costumes.

Valores

São ideais, crenças ou qualidades que uma pessoa ou sociedade considera importantes, desejáveis e dignas de apreço.

São subjetivos, variam entre culturas e não possuem força de lei, mas exercem grande pressão social.

Exemplos: Honestidade, solidariedade, liberdade, sustentabilidade, segurança.

Se uma empresa diz que a "inovação" é um valor, isso significa que ela valoriza a criatividade e a busca pelo novo acima da repetição de processos.

Princípios

São os valores transformados em diretrizes de ação.

São o filtro para tomar decisões e julgar se algo é certo ou errado de forma lógica e universal.

Exemplos: Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, Princípio da Legalidade, Princípio do Contraditório.

Se alguém tem a "justiça" como valor, seu princípio será: "devo tratar todos de forma equitativa e dar a cada um o que lhe é devido".

Normas

São as regras específicas de conduta que prescrevem o que deve ou não ser feito em situações concretas.

São a aplicação prática dos princípios e valores.

São objetivas, descritivas e geralmente acompanhadas de uma sanção (punição) em caso de descumprimento.

Exemplos: "Proibido estacionar nesta vaga", "O funcionário deve registrar o ponto diariamente", etc.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Códigos de Ética e Conduta

Códigos de Ética e Conduta

Códigos de ética são acordos que estabelecem direitos e deveres de uma dada corporação e que devem ser respeitados e seguidos por seus colaboradores e demais envolvidos.

Em termos filosóficos, os códigos de ética são documentos deontológicos. A deontologia é a disciplina que pesquisa a moral contemporânea, em outras palavras, é a ciência do dever e da obrigação a partir do viés da ética.

Recomenda-se que tais códigos estejam em conformidade, ou seja, que estejam em compliance com ideais democráticos, a dignidade da pessoa humana, leis trabalhistas, leis ambientais e demais normas pertinentes.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Fundamentos de Compliance

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Definição de Compliance

“Compliance é a prática de obedecer a leis, regras e pedidos” (Dicionário Macmillan).

“Regulatory compliance describes the goal that organizations aspire to achieve in their efforts to ensure that they are aware of and take steps to comply with relevant laws, policies, and regulations” (Journal of Corporate, Financial & Commercial Law, 159).

“Compliance: meeting all the organization’s compliance obligations; Compliance obligations: requirements that an organization mandatorily has to comply with as well as those that an organization voluntarily chooses to comply with” (ISO 37301:2021).

“Compliance is an ongoing process and the outcome of an organization meeting its obligations. Compliance is made sustainable by embedding it in the culture of the organization and in the behaviour and attitude of people working for it. While maintaining its independence, it is preferable that compliance management is integrated with the organization’s other management processes and its operational requirements and procedures” (ISO 37301:2021).

Definição de Compliance Digital

“Compliance Digital é o cumprimento de regras por organizações que utilizam as TIC, visando prevenir danos oriundos de riscos relacionados à segurança, privacidade, etc.

É a habilidade de resistir a riscos no meio digital que assegura a competitividade das organizações e que as torna sustentáveis, reduzindo custos e aumentando a confiança de seus clientes.

Padrões de conduta empresarial responsável dizem respeito a nove áreas: direitos humanos, direitos trabalhistas, corrupção, proteção do meio ambiente, impostos, concorrência, ciência e tecnologia, divulgação de informação e proteção ao consumidor” (OECD Guidelines for Multinational Enterprises).

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Integridade Corporativa

Integridade Corporativa é a prática de conduzir os negócios de forma ética, transparente e honesta, indo além do simples cumprimento das leis.

Enquanto o Compliance foca no "o que" deve ser seguido (normas e regulamentos), a Integridade foca no "como" e no "porquê" (valores e cultura).

Integridade Corporativa é o alicerce moral que garante que as regras sejam respeitadas mesmo quando ninguém está olhando.

Accountability

Accountability é uma palavra originada na língua inglesa que significa, em tradução livre, “responsabilidade” ou “prestação de contas”.

Ou seja, accountability é a obrigação imposta às corporações para que sejam transparentes em sua atividades.

É regularmente explicar, aos devidos interessados, o que tem feito, como faz, por quais motivos faz, quanto gasta, quanto recebe, e o que fará em seguida.

Em suma, accountability é a circunstância em que determinada corporação deve prestar contas de suas ações e decisões, passadas ou futuras, para justificá-las e, em caso de eventual má-conduta, receber punições.

Resiliência Corporativa

Resiliência Corporativa é a maneira como as corporações reagem às situações de estresse, como instabilidades econômicas, financeiras, e demais infortúnios.

Essa resiliência deverá entrar em ação todas as vezes que houver ameaças à ordem definida pelos programas de compliance nas organizações.

Ou seja, a resiliência corporativa deverá vir à tona quando a integridade das corporações estiver sendo lesada ou posta em xeque.

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Faculdade de
Computação e Informática